وهذا هو الاولى مما قال الزيلعي تجب عند قوله تعالى وخر راكعا وأناب وعند بعضهم عند قوله تعالى وحسن مآب لما ذكره (وسم السجدة) فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون من قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون وهذا على مذهبنا وهو المروي عن ابن عباس ووائل بن حجر وعند الشافعي رحمه الله عند قوله تعالى ان كنتم اياه تعبدون وهو مذهب علي ومروي عن ابن (٣١٥) مسعود وابن عمر ورجح أئمتنا الاول أخذا بالاحتياط عند اختلاف مذاهب الصحابة فان السجدة لو وجبت عند قوله تعالى تعبدون فالتأخير الى قوله تعالى لا يسأمون لا يضر ويخرج عن الواجب ولو وجبت عند قوله تعالى لا يسأمون لكانت السجدة المرادة قبله حاصلة قبل وجوبها ووجود سبب وجوبها فيوجب نقصانا في الصلاة لو كانت صلاتية ولا نقص فيما قلناه أصلا وهذا هو امارة التبحر في الفقه كذا في البحر عن البدائع ففيما قلته قبله في ص كذلك والا يلزمنا التناقض وهذا هو الوجه الذي وعدنا به (و) في (النجم) عند قوله تعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا (و) في اذا السماء (انشقت) عند قوله تعالى فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون (و) في (اقرأ) باسم ربك عند قوله تعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب وتذكر فائدة هذا الجمع أيضا (ويجب السجود على من سمع) للتلاوة العربية (وان لم يقصد السماع) فهم أو لم يفهم مروي عن اكابر الصحابة (الا) انه استثنى (الحائض والنفساء) فلا تجب عليهما بتلاوتهما وسماعهما شيأ وتجب بالسماع منهما ومن الجنب وبسماعها من كافر

(قوله كما تجب على الجنب) الذي في الشرح هنا ومن الجنب فليراجع اه

(قوله تجب عند قوله) الجملة بدل من ما ولعل هذا مبني على أحد الاقوال السابقة وهو القول بان الوجوب متعلق بالآية بتمامها والا فقد قدم تصحيح انه اذا قرأ كلمة السجدة مع حرف قبلها وبعدها يكون كقراءة الآية (قوله وخر راكعا) أي ساجدا كذا في الجلالين (قوله لما تذكره) اي في فصلت اي لنظيره وهو أن السجود لو وجب عند قوله وأناب فالتأخير عند قوله وحسن مآب لا يضر ويخرج عن الواجب ولو وجبت عند قوله وحسن مآب وقدمها عند قوله وأناب لكان السجود حاصلا قبل وجوبها ووجود سبب وجوبها فيوجب نقصانا في الصلاة لو كانت صلاتية ولا نقص في التأخير وقد علمت أن هذا مبني على أحد الاقوال السابقة (قوله فالذين عند ربك) عندية تشريف وهذا مبني على أن الجملة مع ما قبلها آية واحدة (قوله قبله) اي قبل قوله تعالى لا يسأمون (قوله قبل وجوبها) الاولى الاستغناء عنه بما بعده لانه اذا لم يوجد سبب الوجوب لا تجب وقد علمت أن هذا على احد الاقوال (قوله فيما قلناه) اي من التأخير (قوله وهذا) أي ترجيح الاول للاخذ بالاحتياط (قوله امارة التبحر في الفقه) أي علامة على اتساع علم قائله وكثرته (قوله في ص) ظرف لغو متعلق بقوله قلته (قوله كذلك) اي كسجدة فصلت (قوله والا يلزمنا التناقض) أي ان لا نقل في ص كما قلنا في فصلت بان قلنا انه يسجد عند قوله تعالى وأناب يلزمنا التناقض فانه يلزم منه تقديمها على محلها فيوجب نقصانا في الصلاة ولا احتياط فيه (قوله وهذا هو الوجه) اشارة الى قوله فان السجدة لو وجبت الخ والمراد أنه نظيره (قوله وعدنا به) بقوله لما تذكره (قوله وتذكر فائدة هذا الجمع) في الفائدة التي ذكرت في آخر فصل سجدة الشكر وقوله أيضا اي كما ذكرنا فائدته هنا من الخلاف الواقع في محل السجود في بعض الآيات (قوله فهم أو لم يفهم) قال ابن أمير حاج ينبغي أن يستثنى منه مثل الاعجمي الخاص الحديث العهد بالاسلام فلا تجب عليه السجدة بتلاوة النظم القرآني ولا بسماعه الا بعد العلم بكون المقروء سجدة تلاوة يعني وان لم يفهم لان التكليف بما لا علم له به محال حتى لو مات قبل الاداء والعلم بالوجوب لا اثم عليه ولا تجب عليه الا وقت العلم اه وبه جزم في الفتح ولو سمعها من جني فالظاهر الوجوب أفاده السيد قال بعض ومثله الملك (قوله فلا تجب عليهما بتلاوتهما) لان السجدة ركن الصلاة وليسا بأهل لها كذا في التبيين (قوله وسماعهما) اي لانها لا تجب الا على من هو أهل للصلاة أداء وقضاء وهما ليستا أهلا لها مطلقا (قوله وتجب بالسماع منهما) لصدور التلاوة الصحيحة منهما (قوله كما تجب على الجنب) تلا أو سمع للاهلية وكافر لانه مخاطب بالصلاة فهو أهل لها (قوله